

1501249-90.2020.8.26.0201

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JAMIL ROS SABBAG

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAMIL ROS SABBAG

Vistos.

RAFAEL DE OLIVEIRA MOREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, pois, conforme ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

2ª Vara

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, nº 50, Garça - SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501249-90.2020.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501249-90.2020.8.26.0201

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAMIL ROS SABBAG

Vistos.

RAFAEL DE OLIVEIRA MOREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, pois, conforme a denúncia, no dia 11 de maio de 2020, por volta das 11h30min, na Rua André Luis, nº 554, nesta cidade, o denunciado trazia 03 (três)

porções de cocaína e 02 (duas) porções de crack, além de um prato de vidro com uma faca, um ralador, uma peneira, uma bacia, um rolo de saco plástico, uma balança de precisão e 525 microtubos do tipo "Eppendorf", tudo para fins de tráfico, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06/08 e laudos periciais de fls. 20/25 e 69/77, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além disso, o acusado possuía 02 (dois) cartuchos de calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 06/08 e laudo pericial de fls. 13/19.

A denúncia foi recebida (fls.100) e o réu, devidamente citado (fls. 115), ofereceu defesa preliminar (fls. 94/96). Durante a instrução processual foram ouvidas as pessoas arroladas e o réu interrogado (fls.117/118).

As partes apresentaram alegações finais em memoriais escritos, tendo o Ministério Público pugnado pela parcial procedência da acusação e a defesa pela desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte para uso próprio, bem como pela absolvição do crime de posse de munição de arma de uso permitido, suscitando pelo reconhecimento da ilicitude da prova obtida por meio de busca e apreensão e seu desentranhamento dos autos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos crimes imputados está comprovada por meio do boletim de ocorrência às fls. 03/05, laudos periciais às fls. 20/25 e 69/77, auto de exibição e apreensão às fls. 06/08, e por toda a prova oral colhida nos autos.

O policial militar Leandro Moretti de Souza afirmou que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado em via pública, que demonstrou um ânimo nervoso. Quando abordado, localizaram três porções de cocaína e mais duas porções de crack dentro da mochila, além de instrumentos para preparar e embalar drogas (balança de precisão, ralador, prato de vidro, plástico etc). Após o acusado dizer que os entorpecentes eram destinados ao seu próprio consumo, acabou por confessar que utilizava os apetrechos para preparar as drogas. Perguntaram se havia mais materiais relacionados em sua residência e ele disse que sim, chegando lá, a esposa do réu autorizou a entrada dos policiais e foram encontrados mais microtubos plásticos vazios em uma gaveta; munição .44, e cápsula uma de fuzil. O réu disse que sua participação na traficância era embalar os entorpecentes. O policial declarou que não se recorda sobre a existência de munição .32 na casa do acusado. O policial militar Otávio da Silva depôs no mesmo sentido que seu colega de profissão, também afirmando que o acusado confessou que manuseava e embalava entorpecentes, dizendo que encontraram uma munição .44 e outra de fuzil, porém eram de festim, não se recordando sobre a existência de munições de uso permitido, inclusive .32.

Ao ser interrogado, o réu informou que a acusação suscitada não é verdadeira, justificando que no dia dos fatos seu cachorro escapou e foi procura-lo. Encontrou a mochila (com os apetrechos e as drogas) pelo mato e levou para sua residência a fim de fazer o uso dos entorpecentes. Declarou que as munições são suas, deixadas por seu falecido pai, que guardava como recordação pois uma arma de calibre .44 é de difícil propriedade, bem como um fuzil, referindo que são quatro munições. Não soube explicar a origem dos microtubos apreendidos em sua casa, negando que fossem de sua propriedade.

No tocante ao crime de posse de munição de uso permitido, embora os policiais militares tenham declarado não se recordar sobre a existência de munições .32 na casa do réu, ele próprio confirmou a posse das referidas ao ser ouvido em juízo, ressaltando que ao todo eram quatro munições que constavam em sua casa.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, não prospera a versão do acusado de que a droga encontrada era para o seu próprio consumo. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, deve o juiz se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso dos autos, os entorpecentes encontrados estavam acompanhados de apetrechos

relacionados a preparação e embalagem de drogas para a venda (duas balanças de precisão, um prato de vidro com resquício de substância semelhante a crack, uma faca de cozinha, um ralador, uma peneira de tamanho pequeno, aproximadamente dez mil e quinhentos microtubos plásticos), como demonstra o auto de exibição e apreensão às fls. 06/08.

Além disso, para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, pois já se consuma pelo fato do agente guardar ou trazer consigo os entorpecentes para a entrega e consumo de terceiros.

No concernente à alegação de ilicitude das provas colhidas na residência do réu, segundo consta, o ingresso na residência ainda se deu com a autorização de sua esposa, não havendo que se falar em ilegalidade alguma.

De rigor, portanto, a procedência da ação penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, em relação ao crime de tráfico, por não vislumbrar circunstâncias judiciais desfavoráveis e em atenção ao art. 42 da Lei 11.343/06, mantenho a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Em relação ao crime de posse irregular de munição, igualmente por não vislumbrar circunstâncias desfavoráveis, mantenho a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da reincidência (fls. 61), agravo a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o crime de tráfico e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de posse irregular de munição.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, sendo incabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que o acusado é reincidente, torno definitivas as penas acima.

O regime inicial é o fechado para o crime de tráfico, pois se trata de crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, e o semiaberto para o crime de posse irregular de munição, uma vez que, a par da quantidade de pena aplicada para este delito, o réu é reincidente, devendo a pena de reclusão ser cumprida com precedência à de detenção.

Valor do dia-multa no mínimo legal por não haver informações sobre a situação financeira do réu.

Vedada a substituição das penas ou a concessão de sursis, pois ausentes os requisitos legais (CP, art. 44 e 77).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para CONDENAR o réu RAFAEL DE OLIVEIRA MOREIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei 10.826/03, respectivamente às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o crime de tráfico, e de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para o crime de posse irregular de munição. Os valores dos dias-multa permanecerão nos mínimos legais previstos na Lei de Drogas e no Código Penal.

Expeça-se o necessário, façam-se as devidas comunicações e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publique-se e intime-se.

Garça, 16 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA